

DISSERTATION JURIDIQUE

#CJESIED
2022
2023

METHODOLOGIE



Quel est l'exercice ?

- **Raisonnement autour d'un problème de droit**
- **Deux parties, deux sous-parties**
- **Transmettre une structure synthétique de pensée**



#CJESIED2023

Présentation Générale

1

- La dissertation juridique est un exercice demandant à l'étudiant en droit d'exposer des raisonnements à la suite d'un discours ordonné à propos d'un problème de droit donné, en deux parties (I ;II) composant chacune deux sous-parties (A ;B) le tout présentés par des chapeaux introductifs.
- Le but de cet exercice est de faire passer une structure de pensée, la vôtre, à un correcteur. L'essentiel est ainsi de rendre un devoir didactique et compréhensible, synthétique si possible mais à la fois complet. Il faut parvenir faire saisir une idée générale sur une problématique donnée, tout en synthétisant les éléments spécifiques tournant autour du sujet. Il ne faut ni faire trop compliqué, ni trop long. A nouveau, l'objectif principal est de faire comprendre, pas de réciter ses connaissances ou son opinion.

Comment commencer ?

- **Inventaire de ses connaissances et analyse du sujet**
- **Rattacher les éléments juridiques**
- **Comparer les points de vue**
- **Dresser une chronologie**



#CJESIED2023

Analyse des connaissances

2

- Il s'agit de dresser l'intégralité des connaissances que vous possédez sur un sujet : Premièrement, il s'agit de voir tout ce que vous pouvez rapporter et comprendre des mots composant le sujet. Sur un sujet dénommé « La constitution des Origines », voyez le sens du mot « Constitution » et l'histoire relative à son association avec le terme origine dans le cadre de votre cours ou culture historique.
- Il s'agit ensuite de rattacher les éléments de doctrine, jurisprudences, critiques se rapportant au sujet : Lorsque le sujet nourrit des controverses nombreuses, il peut être judicieux de les comparer en notant les éléments argumentatifs de chaque points de vue. Il est également possible de mêler les sources juridiques avec certaines sources d'autres sciences humaines ou « dures » si le sujet s'y prête.
- Faites sur votre brouillon l'inventaire de tous ces éléments : dessinez une chronologie des événements d'importance si votre sujet traite d'un objet linéaire. Pour un sujet tel que l'évolution du Conseil Constitutionnel, cette méthode peut par exemple être d'utilité.

Comment introduire ?

- Méthode D.L.A.C.H.A.I.T
- Quelques conseils complémentaires



#CJESIED2023

Analyse des connaissances

3

- Une méthode classique d'introduction de Dissertation juridique est la réalisation d'un D.L.A.C.H.A.I.T, qui est un *momento* pour se rappeler des étapes d'une introduction !
 - A = Accroche : l'on introduit ici le thème, introduction dans laquelle on doit retrouver les termes du sujet.
 - D = Définir les termes du sujet
 - H = Historique : analyse historique et comparaison historique.
 - L = Limites : exclure ce qui ne fait pas partie du sujet.
 - C = Analyse comparative : Comparer le sujet dans les autres pays ou par rapport à l'histoire.
 - I = Intérêt du sujet : en quoi ce sujet est intéressant.
 - T = Aspect théorique : montrer ce que la doctrine a dit sur le sujet.
 - A = Problématique et annonce du plan
- **Petits conseils toutefois** : Les termes essentiels du sujet doivent se retrouver dans les trois premières phrases (1). Evitez Les introduction passe-partout et surutilisées (2). L'annonce de plan est capitale, soignez-là et ne la négligez pas (3). Maîtrisez le vocabulaire juridique (5). Attention à la grammaire et à la syntaxe (6). N'hésitez pas à faire des alinéas entre les paragraphes et à espacer votre devoir. En d'autres termes, prenez soin des yeux de votre correcteur

Comment faire son plan ?

- Trouver une problématique regroupant les éléments de réponses sur lesquels vous êtes attendus;
- Formuler deux idées de réponses, pour les traduire en deux parties;
- Faire correspondre votre plan en temps que réponse à votre problématique pour éviter les HS.



#CJESIED2023

La conception du plan

4

- Le plus souvent, ce sont deux parties, deux sous parties, qui seront attendus par votre correcteur. Toutefois, c'est le sujet qui commande la conception du plan, et trois parties peuvent parfois s'avérer judicieuses. Le choix des parties et leurs titres démontreront votre capacité de synthèse sur la problématique choisie. Le plan doit, bien sûr, être apparent. Quelques points importants :
1. Les deux parties doivent se répondre ou se correspondre, en étant à un niveau similaire en termes d'équilibre logique.
 2. Il faut proscrire le plan qui étudie tour à tour les deux notions à comparer du style « La doctrine et la Jurisprudence » en I. La doctrine ; II. La Jurisprudence. Ces plans séparent, et donc, ne comparent pas.
 3. Les parties ne doivent pas se borner à répéter l'intitulé du sujet.
 4. Les titres doivent être précis, clairs, courts si possible mais surtout percutant. Ils doivent donner un écho du sujet suffisamment direct.
 5. Il est possible de prendre parti sur une question déterminée à partir du plan sur certains sujet (Exemple provenant du fascicule de Travaux Dirigés 2019 du professeur Dondero : « "Faut-il punir toutes les infractions ?" ; sur ce sujet, vous pouvez prendre parti. L'un pourra soutenir la négative en se fondant sur les idées de tolérance et de réalisme (afin de ne pas mettre l'autorité de l'Etat en péril). L'autre pourra mettre en avant l'Etat de droit, la justice, et l'ordre... »).
 6. Il n'est pas nécessaire voire parfois proscrit de faire une conclusion. Cela dépend de votre professeur.

Les différents types de plan

- Plan Historique
- Plan chronologique
- Plan formaliste
- Plan logique



#CJESIED2023

La conception du plan

5

Les plans en deux parties :

- **Le plan historique** : avant la réforme - après la réforme ; avant un arrêt T - après l'arrêt T.
- **Le plan chronologique** : il s'articule sur la succession de situations qui ne sont pas normatives. Exemple : la saisine du tribunal - la décision du tribunal. Ce plan peut être retrouvé notamment en droit administratif.
- **Le plan formaliste** : qui n'est justifié qu'en cas d'opposition très nette entre deux types de normes comme par exemple I. La position de la première chambre ; II. La position de la chambre sociale....

- **Les plans logiques :**

1. Avec des éléments techniques : Principes - exceptions ; Règle générale - règle spéciale ; Nature juridique - régime juridique ; Notion - fonctions ; Conditions - effets ; ces plans rejoignent généralement l'optique descriptive. Ils ne seront pris que s'il n'est pas possible de découvrir une approche plus significative.

2. Des éléments interprétatifs : Progrès - recul ; Tendance majoritaire - tendance minoritaire ; Affirmation - contestation ; La règle - l'application de la règle (ou l'interprétation de la règle) ; Dynamique - statique ; Positif - négatif ; Objectif - subjectif ; Individuel - collectif ; Prévention - répression ; Obéissance - désobéissance, etc.

La réalisation de cette fiche s'est faite sous la très forte influence des méthodologies du Professeur Bruno Dondero, professeur de Droit des Sociétés à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ancien Directeur du CAVEJ. Nous recommandons grandement la lecture de ses fiches ainsi que de ses vidéos méthodologiques

Exemple

- **Sujet : la géolocalisation à l'épreuve des droits fondamentaux**



#CJESIED2023

Exemple d'introduction

6

Les procédures d'investigation en matière pénale, évoluant progressivement compte tenu des possibilités technologiques offertes aux enquêteurs, ont su se doter d'un moyen numérique de recherche de preuve aux cours de ces dernières années : La Géolocalisation. (**Accroche**)

Cette dernière méthode de recherche de preuves se compose en une technique consistant à localiser soit une personne, soit un objet en pratiquant une surveillance en temps réel, c'est-à-dire, de manière concomitante au déplacement de la personne, d'un objet ou encore à posteriori, soit quelques temps suivant les déplacements avérés de ces deux corps. « Expression de l'irruption de la technologie dans l'administration de la preuve pénale » selon M. Jacques Buisson, conseiller à la Cour de cassation et professeur à l'université de Lyon, celle-ci n'était cependant pas lors de sa survenance, adaptée aux textes qui étaient alors en vigueur. Sous ces circonstances, elle était alors assimilée à l'article 81 du Code de procédure pénale, disposant que le juge d'instruction procède à tous les actes d'information et, en cela, de recherche de preuves qu'il juge utile à la manifestation de la vérité. (**Définitions, limites, historique**)

Source de contentieux au regard des libertés fondamentales, la question de la géolocalisation et notamment de son utilisation par le juge ou par le procureur de la République s'est retrouvée être l'objet de décisions de la Cour Européenne des droits de l'homme, ainsi que des Sages du Quai de l'Horloge. Celles-ci ont poussé le législateur à donner une base légale au procédé par la voie de nombreuses réformes. Ainsi, à l'aune de la législation nouvelle de 2014 régissant les conditions d'utilisation de la géolocalisation, comblant l'absence de texte qui la précédait, reste la question de savoir si ces dispositions s'inscrivent, tranchant avec les exigences de la Convention Européenne des droits de l'homme concernant les libertés fondamentales ainsi que celle de la Constitution, dans un alliage homogène mêlant respect des droits fondamentaux et des méthodes effectives d'investigation introduite par la géolocalisation. (**Interêt du sujet**)

Dans une forme plus laconique, un point de questionnement se dessine sur ces entrefaites : *La géolocalisation trouve-t-elle une application nécessaire et proportionnée en droit interne à la lumière des ingérences qu'elle est fondée à créer eu égard aux droits fondamentaux ?* (**problématique**)

Suivant cette interrogation, l'évolution de la jurisprudence et du droit sur la question amène premièrement à être témoin d'une législation nouvelle étant le fruit d'un schisme entre la volonté de respect des libertés fondamentales et de posséder des méthodes effectives d'investigation par le biais de la géolocalisation (I), tandis que cette même législation semble constituer de manière subséquente, une assise légale consacrant la nécessité et la proportionnalité du procédé compte tenu des libertés fondamentales (II) (**Annonce de plan**)

Exemple

- Le nombre d'idées à exploiter sont illimitée, ne vous restreignez pas forcément à deux idées;
- La taille idéale d'un devoir en droit est 5 pages;
- Ecrire plus, ne veut pas dire être mieux noté;
- Le travail de juriste est d'abord un travail de synthèse, sinon de vulgarisation des décisions et thèmes juridiques.



#CJESIED2023

Exemple de plan détaillé

7

I. Une volonté de respect des libertés fondamentales concernant le procédé de géolocalisation fruit d'une législation nouvelle

(Chapeau introduisant le titre du A et du B)

A. Une oscillation jurisprudentielle concernant les modalités d'application de la géolocalisation face aux libertés fondamentales

(Petite phrase d'accroche de la partie)

- Idée 1 (Expliquer les notions, illustrer avec de la jurisprudence ou de la doctrine, problématiser les raisonnements;

(Sauter des lignes entre les paragraphes ! aérer la copie !!!)

- Idée 2

Transition B

B. Un processus d'harmonisation juridique concernant la géolocalisation en faveur des droits fondamentaux

(Petite phrase d'accroche de la partie)

- Idée 1

|Sauter des lignes entre les paragraphes)

- Idée 2

Transition II

II. Une assise légale source d'atteintes nécessaires et proportionnées aux libertés fondamentales

(Chapeau introduisant le titre du A et du B)

A. l'intronisation d'une base légale régissant le procédé de la géolocalisation.

(Petite phrase d'accroche de la partie)

- Idée 1

|Sauter des lignes entre les paragraphes)

- Idée 2

Transition B

B. Une méthode probatoire attentatoire cloisonnée par une législation gardienne des libertés fondamentales

La Loi n°2014-372 du 28 mars 2014 introduit en ce sens des dispositions comprises entre les nouveaux articles 230-32 à 230-44 du Code de procédure pénale, donnant lieu à des précisions sur les modalités de la géolocalisation d'un bien ou d'un individu a temps réel. (Accroche début de partie)

- Idée 1

- Idée 2

- Synthèse en une ou deux phrases si souhaité ou souhaitable

MERCI.



CJESorbonne

Association de filière des étudiants de
l'Ecole de Droit de la Sorbonne

www.cjes.fr

cje.sorbonne@gmail.com